

1501713-72.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o acusado, ao vislumbrar a viatura, tentou fugir com um veículo Celta em cujo interior foram encontradas as inúmeras porções de maconha e crack, que estavam sobre o banco do passageiro. Com o réu também havia cerca de mil reais em dinheiro e anotações compatíveis com o tráfico. Indagado a respeito, o acusado de pronto confessou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501713-72.2022.8.26.0548 controle:2022/000634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2143060/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25194993 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2143060 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2143060/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVES LUÍS BARBOSA DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ELVES LUIS BARBOSA DA SILVA, RG nº 43.817.259/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 26.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 53/57). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 97 e 102). A denúncia foi recebida aos 16.08.22, sendo o acusado citado aos 24.08.22 (fls. 104 e 130). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/recolha, laudo de constatação, relatório de investigação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 05/17, 19/21, 74/77 e 134). A autoria é certa e segura. Com efeito, após confessar o tráfico para os policiais que o abordaram e também para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo o réu limitou-se a negar os fatos, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado, inclusive o dinheiro que foi apreendido. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o acusado, ao vislumbrar a viatura, tentou fugir com um veículo Celta em cujo interior foram encontradas as inúmeras porções de maconha e crack, que estavam sobre o banco do passageiro. Com o réu também havia cerca de mil reais em dinheiro e anotações compatíveis com o tráfico. Indagado a respeito, o acusado de pronto confessou o tráfico informando, inclusive, que havia trabalhado o dia todo e estava retornando para casa com o que havia sobrado. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, inclusive do dinheiro. A versão por ele apresentada em juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico e foi abordado transportando e trazendo consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 -

Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Aliás, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade de entorpecente, além de dinheiro, apenas para incriminar indevidamente o acusado, a quem sequer conheciam. Note-se, ademais, que o acusado confessou o tráfico duas vezes. Primeiro para os policiais que o abordaram e depois para a autoridade policial quando da lavratura do flagrante, não havendo por que desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 47 - proc. 0001810-25). Acréscimo de 1/6, resultando na reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o acusado é reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réu reincidente, condenado por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias"(TJ/SP -Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 -8ª Câmara -Campinas - v.u. -j. 16.04.21 -Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 634/22 e CONDENO ELVES LUIS BARBOSA DA SILVA, RG nº 43.817.259/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se

o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como do veículo que estava na posse do acusado e era utilizado para transportar a droga, o que faço com fundamento nos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 08 de novembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA